

RECURSO ESPECIAL

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0007183-38.2003.8.14.0006

RECORRENTE: TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; RICARDO MORIYA SOARES;
ARMANDO TEIXEIRA SOARES

REPRESENTANTE: MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS – OAB/PA
5130

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR – OAB/MA 19411

DECISÃO

Trata-se de **recurso especial** (ID 35572879), interposto por **TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros**, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão (ID 29110755) proferido pela **1ª Turma de Direito Privado** do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a relatoria da Exma. Desembargadora **MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR PERÍCIA INCOMPLETA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais. A sentença anulou contratos bancários por ausência de documentos, condenou à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais, no valor de R\$ 75.000,00. O banco sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e insuficiência da prova pericial produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o réu por danos morais e declarar nulidade de contratos não impugnados expressamente; (ii) saber se a prova pericial contábil foi suficiente para a formação do juízo, diante da ausência de documentos bancários essenciais à análise técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a inicial traz exposição suficiente dos fatos e danos alegados, ainda que não haja pedido expresso de danos morais, autorizando interpretação extensiva do pedido (arts. 141 e 492 do CPC).

4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de danos morais e nulidade de contrato quando a petição inicial narra fatos compatíveis com essas pretensões, ainda que não expressamente nominadas.

5. A prova pericial foi corretamente impugnada, porquanto o perito declarou não ter obtido os documentos solicitados ao banco réu, especialmente os contratos e autorizações de débito. A ausência de tais documentos comprometeu a completude do laudo e prejudicou a formação de um juízo de certeza.

6. A não apresentação injustificada de documentos sob posse da parte, conforme prevê o art. 396 do CPC, autoriza medidas processuais para sua obtenção e, sendo essencial à prova pericial, impõe sua complementação antes do julgamento do mérito.

7. O cerceamento de defesa por insuficiência de prova técnica é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.967.572/MG, DJe 29/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por julgamento extra petita quando a decisão guarda nexos lógicos com os fatos narrados na petição inicial, ainda que o pedido não esteja expressamente formulado.

2. A ausência de documentos essenciais compromete a validade da prova pericial contábil, impondo sua complementação como condição para julgamento do mérito."

Foram opostos **embargos de declaração (ID 29195712)**, com acórdão proferido pelo mesmo colegiado (**ID 30981135**), assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do BANCO BRADESCO S.A. para anular a sentença e determinar a complementação da perícia contábil.

2. Os embargos alegam omissões e contradições no acórdão embargado, relacionadas à prevenção de magistrada, à validade da prova pericial e ao indeferimento de pedido de sustentação oral presencial.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias jurídicas submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos em 26/08/2025, nos termos do art. 1.023 do CPC;

(ii) analisar a existência de omissão quanto à alegação de prevenção da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES;

(iii) examinar a ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, quanto à validade da perícia contábil e ao reconhecimento da nulidade da sentença;

(iv) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de retirada da pauta de julgamento virtual.

III. Razões de decidir

4. Restou configurada a intempestividade dos embargos de Id. 29489154, interpostos após o prazo legal de cinco dias úteis, contados da ciência em 18/08/2025, conforme o art. 224, §1º, c/c art. 1.023 do CPC.

5. A alegação de omissão quanto à prevenção foi afastada com base na Súmula 235 do STJ, diante da inexistência de processo conexo em trâmite à época da distribuição da presente ação, o que inviabiliza a caracterização da prevenção.

6. Quanto aos embargos de Id. 29195712, concluiu-se pela perda superveniente de objeto, em razão do julgamento definitivo da apelação, tornando sem efeito a controvérsia sobre o indeferimento da sustentação oral.

7. Diante da preclusão temporal e da ausência de vícios no acórdão embargado, os recursos não reúnem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração de Id. 29489154 não conhecidos, por intempestivos.

9. Embargos de declaração de Id. 29195712 julgados prejudicados, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de embargos de declaração fora do prazo legal de cinco dias úteis acarreta sua inadmissibilidade por intempestividade.

2. A prevenção de magistrado exige a existência de conexão entre processos em curso, nos termos da Súmula 235/STJ.

3. O julgamento definitivo do mérito recursal acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos de declaração interpostos anteriormente.”

Foram opostos novos **embargos de declaração (ID 31636194)**, com acórdão também proferido pelo mesmo colegiado (**ID 34781233**), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Novos embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de aclaratórios anteriores por intempestividade e perda de objeto. Os embargantes sustentam a ocorrência de erro material na contagem do prazo recursal, omissão quanto à prevenção de magistrada e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de sustentação oral e retirada de pauta virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro material na contagem do prazo de interposição dos embargos de declaração de ID 29489154; (ii) verificar se o julgamento do mérito da apelação acarreta a perda de objeto de insurgências contra decisões interlocutórias de pauta (efeito substitutivo); (iii) analisar a existência de omissão quanto à regra de prevenção em face de processo já julgado; e (iv) aferir o cabimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de erro material na contagem do prazo, uma vez que a certidão da Secretaria confirmou que a publicação ocorreu em 18/08/2025, findando-se o prazo em 25/08/2025, o que torna o protocolo realizado em 26/08/2025 manifestamente intempestivo.

Ausência de cerceamento de defesa ou vício quanto à prejudicialidade do recurso anterior, pois, pelo efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), o acórdão que julga o mérito da apelação substitui as decisões interlocutórias anteriores, esvaziando a utilidade de discutir o indeferimento de retirada de pauta.

Inexistência de vício quanto à prevenção, tendo em vista que o processo indicado como paradigma já se encontrava julgado definitivamente na data da distribuição do recurso, incidindo o óbice da Súmula nº 235 do STJ.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a interposição de aclaratórios apenas para este fim quando a matéria já foi enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso fora do prazo legal, devidamente certificado pela secretaria do tribunal, impede o seu conhecimento por intempestividade, não configurando erro material a estrita observância do calendário processual. 2. O julgamento do mérito do recurso principal acarreta a perda de objeto de incidentes processuais relativos à pauta de julgamento virtual, em razão do efeito substitutivo. 3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235/STJ. 4. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não servem à rediscussão da causa, ainda que para fins de prequestionamento.”

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes sustentam, inicialmente, violação aos arts. 1.022, 396 e 937 do CPC, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e juiz natural.

Alegam negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar adequadamente a tese de prevenção da Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices e as nulidades decorrentes do julgamento virtual e do indeferimento do pedido de sustentação oral presencial.

Sustentam, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer que o Banco Bradesco deixou de apresentar documentos essenciais à perícia contábil, mas, ao invés de aplicar a presunção de veracidade prevista no art. 396 do CPC em favor dos autores, anulou parcialmente a sentença e determinou a complementação da prova técnica.

Defendem que a parte não poderia ser beneficiada pela própria omissão documental, invocando precedentes do STJ relacionados ao princípio *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* e à vedação da denominada “nulidade de algibeira”.

Por fim, os recorrentes impugnam o reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração, alegando erro material na contagem do prazo recursal e sustentando que mesmo nulidades absolutas se sujeitam à preclusão temporal.

Requerem, ao final, a reforma integral do acórdão recorrido, com o reconhecimento da validade da perícia realizada, o afastamento da nulidade da sentença e o reconhecimento das nulidades processuais suscitadas ao longo do julgamento da apelação e dos embargos declaratórios.

Foram apresentadas **contrarrazões (ID 36226306)**.

É o relatório. Decido.

Consultando os autos do processo, verifica-se que os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao esgotamento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo.

O primeiro acórdão corresponde ao julgamento da apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., ocasião em que a 3ª Turma de Direito Privado do TJPA deu parcial

provimento ao recurso para anular a sentença de procedência anteriormente proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse complementada a perícia contábil.

O colegiado entendeu que o laudo pericial estava incompleto, em razão da ausência de contratos bancários, autorizações de débito e outros documentos essenciais não apresentados pelo banco, circunstância que teria comprometido a higidez da prova técnica e configurado cerceamento de defesa.

Assim, concluiu pela necessidade de complementação da instrução probatória, com fundamento nos arts. 396 e 473, §2º, do CPC.

Posteriormente, os recorrentes opuseram embargos de declaração alegando, entre outros pontos, prevenção da Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, contradição interna do acórdão quanto à nulidade da perícia e nulidade decorrente do indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral presencial.

Tais aclaratórios, contudo, não foram conhecidos, ao fundamento de intempestividade e perda superveniente do objeto, tendo o Tribunal consignado que a conexão não gera prevenção quando o processo paradigma já foi julgado, nos termos da Súmula 235/STJ, além de afirmar que o julgamento do mérito da apelação esvaziou a utilidade da discussão acerca da pauta virtual.

Em novos embargos declaratórios, os recorrentes insistiram na tese de erro material na contagem do prazo recursal, nulidade do julgamento virtual, prevenção e omissão quanto ao cerceamento de defesa.

O acórdão recorrido rejeitou novamente as insurgências, reafirmando que o protocolo dos embargos anteriores ocorreu fora do prazo legal, conforme certidão da Secretaria, que inexistia prevenção diante da incidência da Súmula 235/STJ e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa.

Destacou, ainda, que o julgamento virtual não gerou prejuízo às partes, sobretudo porque havia possibilidade de sustentação oral eletrônica, nos termos da regulamentação do CNJ e do regimento interno do Tribunal.

A partir do cotejo entre as razões recursais e o acórdão recorrido, verifica-se que o recurso não reúne condições de admissibilidade.

Inicialmente, observa-se que o acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando expressamente a alegação de erro material na contagem do prazo recursal, a tese de prevenção, a nulidade decorrente do julgamento virtual e a existência de vícios no julgado embargado.

Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou afronta ao art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo da parte recorrente com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e rejeita embargos de declaração por ausência de vícios do artigo 1.022 do CPC” (REsp n. 2.159.433/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 12/12/2025).

No tocante à alegada nulidade do julgamento virtual e ao indeferimento do pedido de retirada de pauta para sustentação oral presencial, o acórdão recorrido assentou que a matéria estava disciplinada pelas normas regimentais deste Tribunal e pela Resolução CNJ nº 591/2024, destacando inexistir direito potestativo da parte à retirada do feito do plenário virtual, bem como a possibilidade de encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico.

O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgamento virtual, por si só, não configura cerceamento de defesa nem afronta ao devido processo legal, especialmente quando assegurados meios de manifestação da parte, como memoriais e sustentação oral digital.

Nesse sentido:

*“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DAS PROVAS ALMEJADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. **JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.***

1. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a tese pressupõe reavaliação da conclusão do tribunal de origem sobre a desnecessidade e irrelevância da exibição de documentos para a solução da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

2. O pronunciamento judicial que observa os limites do efeito devolutivo do recurso, sem concessão de tutela diversa ou quantitativamente superior, não opera extra petita.

3. O julgamento virtual não compromete os princípios do devido processo legal ou da colegialidade, pois o voto do relator permanece disponível aos demais membros do colegiado por prazo suficiente à deliberação, havendo garantia para atuação efetiva da parte mediante a juntada de memoriais e sustentação oral digital.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera oposição à forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar cerceamento de defesa.

5. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.198.698/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ (“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a insurgência quanto ao reconhecimento da intempestividade dos embargos declaratórios não ultrapassa o juízo de admissibilidade do recurso especial. O Tribunal de origem consignou, com base em certidão da Secretaria e na contagem dos

prazos processuais, que os embargos foram protocolados após o término do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

A revisão dessa conclusão demandaria incursão no conjunto fático-processual dos autos, especialmente quanto às datas de publicação, ciência e protocolo do recurso, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ (*"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"*).

A propósito, o STJ já decidiu que "o inconformismo com o reconhecimento de intempestividade na prática de ato processual, por demandar análise de questões de fato e normas locais, sobretudo regularidade de certidão e observância de portaria administrativa, encontra óbice na Súmula 7/STJ" (REsp n. 2.159.433/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 12/12/2025).

Quanto à alegada prevenção da Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, o acórdão recorrido afastou expressamente a tese com fundamento na Súmula 235/STJ, consignando que o processo apontado como paradigma já se encontrava definitivamente julgado quando da distribuição do presente feito, circunstância que inviabiliza a caracterização da prevenção.

Também nesse ponto, o entendimento adotado coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que conheceu do conflito de competência para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís/MA.

2. A parte agravante sustenta que a competência para processar e julgar a demanda seria do Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em razão da prevenção, alegando não incidência da Súmula 235/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a conexão entre ações pode determinar a reunião dos processos quando um deles já foi sentenciado, considerando a aplicação da Súmula 235/STJ e do art. 55, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A Súmula 235/STJ estabelece que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

5. O art. 55, § 1º, do CPC reforça que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

6. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema, não havendo apresentação de argumentos robustos pela parte agravante para desconstituir os fundamentos da decisão atacada.

7. O recurso não logrou êxito em demonstrar a inadequação da aplicação da Súmula 235/STJ ao caso concreto, sendo o inconformismo insuficiente para alterar o julgado.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

(AgInt nos EDcl no CC n. 204.945/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Mais uma vez, incide a Súmula 83/STJ.

No que concerne às alegações de contradição interna do acórdão e de impossibilidade de reconhecimento da nulidade da perícia, verifica-se que o colegiado concluiu pela necessidade de complementação da prova técnica em razão da ausência de documentos bancários reputados essenciais à adequada análise das operações impugnadas.

A pretensão recursal, ao sustentar que deveria prevalecer a presunção de veracidade prevista no art. 396 do CPC, em vez da anulação da sentença e da complementação da perícia, pressupõe necessariamente o reexame da dinâmica probatória do feito, do conteúdo do laudo pericial e da relevância dos documentos não apresentados, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

Por fim, verifica-se deficiência na fundamentação recursal, apta a atrair, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF (*“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”*).

Isso porque o recurso especial apresenta insurgências genéricas e difusas contra diferentes decisões e acórdãos proferidos ao longo da marcha processual, sem impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos autônomos adotados pelo acórdão recorrido, notadamente aqueles relativos à intempestividade, perda superveniente do objeto e efeito substitutivo do julgamento da apelação.

Diante do exposto, **INADMITO o recurso especial (ID 35572879)**, interposto por **TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros**, ante a incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, e, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, consoante os termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para interposição do agravo, previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, prosseguindo-se os ulteriores de direito (STJ: AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.706.818/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Estejam as partes cientes de que descabe a oposição de embargos de

declaração contra decisões que inadmitem recurso especial, como no caso, conforme orientação adotada pelo STJ (AgRg nos EAREsp n. 2.281.894/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025), para quem o único recurso cabível é o agravo àquela Corte destinado.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargadora **LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO**
Vice-Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará